بسم الله الرحمن الرحيم

## الرؤية الشرعية الوقائية من مرض كورونا في الصومال

**قال تعالى : (( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ))"النساء: 29"**

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإنه ليس بخاف على أحد ما حلَّ بالعالم في هذه الأيام من أمر هذه الجائحة الناجمة عن الانتشار السريع لوباء فيروس "كورونا: كوفيد19"، والذي قضى على عشرات الألوف من البشر، ويهدد الملايين منهم، وصُنف من أجل ذلك من قبل "منظمة الصحة العالمية" على أنه وباء عالمي.

وبما أن هذا الوباء الفتاك وصل إلى الصومال بالفعل ؛ حيث بلغت حالات الإصابة ساعة كتابة السطور الأحد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٩. إلي (١٦٤) ، توفي منهم (٧) حسب آخر تحديث لوزارة الصحة في الحكومة الفدرلاية، كما أكَّد الثقات من العلماء والأطباء على وجود حالات أخرى كثيرة تفشت على وجه الخصوص في العاصمة مقدشو، وأكَّدوا على موت عدد منهم إثر إصابته بزكام شديد دون علم الحكومة.!

ولكون هذا المرض حسب ما قرَّره المختصون مُعدياً، وينتشر بسبب الاجتماع والتواصل والتحاذي والتَّماسّ بين الناس، واحتواؤه لا يتم إلا بالتباعد بين الناس، كالعزل الطوعي أو ترك مسافة واسعة بين الأفراد، كان من مقتضيات الشريعة الإسلامية الأخذ بأسباب الوقاية منه، ودفعه عن الأنفس بكل الوسائل الممكنة المشروعة، ومن وسائل الدرء والرفع النافعة – بإذن الله– التي اتفق عليها كل الأطباء منع الاجتماع والتقارب بين الناس، وبناء عليه أغلقت المطارات، ودور العبادة، والجامعات، والمدارس، والأسواق، والمطاعم والمقاهي، والشركات، والمكاتب، والمنتزهات، وأماكن اللهو واللعب....بل عُزلت أكثر دول العالم، وعُزلت المدن في

داخل الدول، وتحمَّلت الدُول ما نتج عن ذلك من الأضرار الجسيمة في اقتصادها، من أجل ما رأوا من نجاعة هذه الوسيلة في منع انتشار هذا الوباء وحصده لكثير من أرواح البشر.

وبما أن المساجد من أكثر الأماكن التي يجتمع فيها المسلمون، وبحكم مساحتها ، وهيئة اجتماع مرتاديها، وتقارب بعضهم بعضاً، وبما أنها مظنة قوية لانتقال العدوى وانتشاره بين المصلين كما يقول الأطباء، أثيرت أسئلة كثيرة حول إقامة الجمعة في ظلّ هذه الظروف وما فرضته من إغلاق المساجد وتعطيلها، واختلف المعاصرون من أهل العلم والإفتاء في النوازل في الحكم فيها، ما بين مجيزٍ لإغلاق أبواب المساجد ومنع الصلاة فيها بالكلية جمعة وجماعة ووجوب رفع الآذان لكل صلاة في المساجد، وبين من أفتى بإيقاف صلاة الجمعة وصلوات الجماعة مع عدم إغلاق المساجد وبقائها مفتوحة لصلاة الفرد ووجوب رفع الآذان في جميع المساجد ، وبين قائل بأنّ تعطيل المساجد من الجمعة والخمس والأذان في الوقت حرامٌ شرعا، وأنه يكفي في أداء الواجب الإمام ورجلان معه في الجمعة وغيرها من الصلوات سواء،وعليه العمل به في الحرمين الشريفين خاصة؛ حيث تقام صلاة الجمعة والجماعة بالإمام وعدد قليل من الأمن لا يتجاوز أصابع اليد فقط.

وبعد تأمل أقوال العلماء في المسألة وتأمل ما يناسب الواقع الصومالي، فإنه لا مناص والأمر كذلك من تعليق الجمع والجماعات، ولاسيما في مدينة مقديشو التي تشير مصادر كثيرة بشيوع المرض فيها! مع إبقاء المساجد مفتوحة ورفع الآذان فيها في كل أوقات الصلوات، وأن يصلّي فيها الإمام ورجلان آخران كما هو الحال في الحرمين الشريفين، إن أُمن التجمع فيها؛ وإلا فالإغلاق التام الذي قد يصل إلى الوجوب إذا استفحل الوباء.

فقد جاءت الشريعة بالأمر بحفظ النفوس من الهلاك لقوله تعالى : (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) "البقرة:195" وقوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) "النساء: 29" ، كما أمرت بدفع الضرر ورفعه عموما، لقوله صلى

الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والمعنى: (لَا يُدْخِلُ عَلَى أَحَدٍ ضرَرًا لَمْ يُدْخِلْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَعْنَى لَا ضِرَارَ لَا يُضَارُّ أَحَدٌ بِأَحَدٍ)[1] فإلحاق مفسدة بالغير ضررٌ، ومقابلة الضرر بالضرر إضرارٌ، وهو يفيد تحريم الضرر مطلقا بشتى أنواعه؛ لأنه نوع من أنواع الظلم؛ ويشمل ذلك دفعه قبل وقوعه بالتدابير والإجراءات اللازمة، ورفعه بعد وقوعه بالطرق الممكنة.

ومن القواعد الفقهية التي يرتكز عليها هذا الحكم أيضا قاعدة (درء المفاسد أوْلى من جلب المنافع)، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدِّمَ درء المفسدة على جلب المصلحة؛ والمراد بدرء المفاسد دفعها قبل وقوعها ورفعها عند وقوعها، وجاءت نصوص خاصة بتوقي العدوى، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال :(لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)[2] .وفيهما أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه- أنه قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ :إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ)[3]

ورفعاً للحرج الذي يشعر به كثير من أحبابنا الصوماليين المحبين لصلاة الجماعة —جزاهم الله خيراً- في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة مع سلامته من المرض!

نقول لهم: يجوز شرعاً التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة لعذر الخوف من الإصابة بالمرض؛ إذ الخوف على النفس والمال من الأعذار المسقطة لصلاة الجمعة والجماعة باتفاق المذاهب الأربعة[4]، وحكى الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم[5]، ولكون المشقة التي يسببها المرض أكثر

---

[1] الاستذكار (7/ 191)

[2] أخرجه البخاري برقم: (5771)، ومسلم برقم (2221)

[3] أخرجه البخاري برقم: (6973)، ومسلم برقم: (2219)

[4] انظر: تقرير الحنفية لذلك في: ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 200)، ((حاشية ابن عابدين)) (556/1)، والمالكية في: ((التاج والإكليل)) للمواق (183/2)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (91/2)، والشافعية في : ((المجموع)) للنووي (205/4)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (235/1)، والحنابلة في : ((الإنصاف)) للمرداوي (211/2)،

[5] قال ابنُ حزم: (ومِن العُذر للرجال في التخلُّف عن الجماعة في المسجد: المرض، والخوف... فأمَّا المرض والخوف فلا خِلافَ في ذلك؛ لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا **البقرة: 286**، وقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ **الأنعام: 119**) ((المحلى)) (118/3).

من مشقة بلِّ الثياب من المطر الذي هو عذر بالإتفاق[6]، فعن عن نافعٍ، قال: ((أذَّن ابنُ عمرَ في ليلةٍ باردةٍ بضَجَنانَ ، ثم قال: صلُّوا في رِحالكم، فأخبَرَنا أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ مؤذِّنًا يؤذِّن، ثم يقول على إثره: ألَا صَلُّوا في الرِّحال، في الليلةِ الباردةِ، أو المطيرةِ في السَّفر))[7]. وإن رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجمعة والجماعة بسبب المطر والبرودة الذين يُتأذى منهما رغم محدودية ضررهما على الشخص، فلئن يكون وباءٌ يسهل انتشاره، ويتسبب بحدوث كارثة إنسانية قد تخرج عن حد السيطرة عليها، وانعدام علاج ناجع له حتى الآن من باب أولى وأحرى، وعليه فكل مسلم معذور في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة في البلد للآتي:

- كون حفظ النفوس وحمايتها من الأخطار والأضرار من أعظم مقاصد الشريعة.
- لكون الوباء وصل إلي الصومال بالفعل، فبعد فحص (120) شخصاً فقط بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦، وجد أن (80) منهم حالتهم موجبة وهذا مصدر خوف حقيقي؛ لأنه يعني أن نسبة المرض وصلت إلى الثلثين! وارتفع العدد بعد ثلاثة أيام فقط إلي (١٦٤) بل وشاع في مدينة مقديشو على وجه الخصوص تفشي المرض، وموت البعض دون علم الحكومة ومراكز الإحصاء!.
- ولخروج المرض عن كونه غيباً ظنياً لا يمكن التحقق منه، إلى كونه حقيقة وواقعاً مشاهداً بإجماع أهل الذكر الذين يرجع إليهم في هذا الشأن وهم (الأطباء)؛ حيث يشاهدونه مادياً بالأجهزة، ونشاهده نحن بآثاره الواضحة، وإجماع الأطباء إذا خالفه الشخص في نفسه فقط فتضرر يكون آثماً؛ فأحرى أن يكون في غيره.

---

[6] قال ابنُ بطَّال في تعليقه على حديث نافع وابن عباس في البخاري: (أجمَع العلماءُ على أنَّ التخلُّف عن الجماعات في شدَّة المطر والظُّلمة والرّيح، وما أشبه ذلك، مباحٌ بهذه الأحاديث). ((شرح صحيح البخاري)) (291/2).

[7] رواه البخاري برقم: (632)، ومسلم برقم:(697).

- وحتى لو فرضنا أنه لم يصل إلى الصومال بعدُ فيجب اتخاذ الأساليب الوقاية قبل حدوثه؛ إذ المتوقع القريب كالواقع، وأن ما يقارب الشيء يأخذ حكمه كما قرره الفقهاء[8]؛ وهذا الوباء يعتبر واقعاً إن ثبت وجوده في أي دولة في العالم؛ لأن العالم أصبح اليوم كالغرفة الواحدة وليس كالقرية الواحدة كما قيل سابقا، وانتشار الفيروس من الصين إلى كل أنحاء العالم بهذه السرعة القياسية دليل على ذلك؛ فكيف إن ثبت وجوده في دول الجوار التي بيننا وبينها حدود مفتوحة بمصراعيها، بل وكيف إن ثبت وصوله ووجوده في الصومال بالفعل في أكثر من مدينة.

- ولفشل الدول العظمي في السيطرة عليه بعد وقوعه، رغم اتخاذها لتدابير قاسية، وحظرها للطيران وغلقها لمنافذها البرية ومع ذلك انتشر فيها الوباء؛ مما يوجب علينا الوقاية في ظل انعدام الإمكانيات الطبية، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولاسيما وأن البشر مجمعون على أن هذا المرض لا دواء له إلا التدابير الوقائية

وبناء على ما سبق ذكره، وأن أي اجتماع يكون سببا لانتشار الفيروس ، وبما أن أكثر الاجتماعات في المساجد، وتتكرر في اليوم والليلة خمس مرات على الأقل، أوصي إخواني الصوماليين وعلى رأسهم علمائنا ودعاتنا الكرام بأن يقوموا بالآتي:

1- إيقاف كل الدروس التي تقام في داخل المساجد، ونقلها عبر الوسائل التكنولوجية الأخرى.

2- إيقاف الجمعة والجماعة مع إبقاء المساجد مفتوحة ورفع الآذان فيها في كل أوقات الصلوات، وأن يصلِّي فيها الإمام ورجلان آخران كما هو الحال في الحرمين الشريفين.

[8] انظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (3/ 1383)

3- وبما أننا مقبلون بعد أيام على شهر رمضان الفضيل أوصي إخواني الصوماليين بإقامة صلاة التراويح في البيوت كما كانت تقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرٍ من خلافة عمر رضي الله عنه، وألا يعرضوا أنفسهم وإخوانهم لخطر المرض؛ والتراويح في الأصل غير واجبة.

كما أوصي أهلنا في الصومال جميعا بما يلي:

1- اتخاذ كافة الأسباب الشرعية من الرجوع إلى الله جل وعلا والتوبة من كل الذنوب والمعاصي، والدعاء والتضرع له؛ فإن من أعظم أسباب البلاء الذنوب والمعاصي، قال تعالى : وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}.الشورى:30}. وقال تعالى :ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}.الروم:41}. فبالتوبة والاستغفار يكشف البلاء بإذن رب الأرض والسماء، فإنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة.

2- اتخاذ كافة الأسباب الكونية التي توصى بها التقارير الطبية الموثوقة، من إغلاق كافة الأماكن العمومية التي يتجمع فيها الناس كالمدارس والجامعات ومراكز التعليم، والمقاهي والملاعب، وإيقاف كل الحفلات، ويشتد ذلك إذا كان سبب الاجتماع منكراً كالاجتماع في السنما والأغاني....فهذا كان محرماً شرعاً قبلا وتأكدت حرمته الآن لما يترتب عليه من الضرر على الأمة.

3- نثمن جهود الحكومة الفدرالية على ما قامت به من إجراءات وقائية كإغلاق المطارات درءً لمفسدة العدوى التي انتشرت في أغلب دول العالم، ووجدت أيضاً في جميع دول الجوار، وندعو جميع الحكومات الإقليمية إلى تطبيق هذا الإجراء لكونه يحقق مصلحة الجميع.

4- أدعو كافة شرائح شعبنا إلى السعي إلى إيقاف استيراد القات من دول الجوار، وإغلاق كافة الممرات البرية والبحرية التي يأتي منها، وأن يتعاون الجميع على ذلك؛ لكونه من التعاون على البر والتقوى.

5- أدعو كافة السياسيين إلى أن تكون مواجهة الوباء محل إجماع لدى الجميع ، وأن يتوحدوا ويتعاونوا على تنفيذ التدابير الوقائية، وألا يسيسوا الإجراءات الوقائية، فإن الفيروس لا يفرق بين معارض ومحافظ، ولا بين إقليم وإقليم، ولا يعترف بالحدود المصطنعة بين الأقاليم ، وإذا لم يتحد الجميع لدرء هذه المفسدة يكون الجميع بلا استثناء ضحايا لهذا الوباء وقانا الله من شره.

وفي الختام أقول: إن هذه نازلة جديدة، ولدت في رحم ظروف مرض كورونا ولم يعلم لها نظير في السابق، مما يوجب النظر والاجتهاد في ظل انعدام أجوبة معدة من علمائنا السابقين، مع وجوب ملاحظة وضع الشرع وعدم تجاوز حدوده، وهذا القول هو الذي صحَّ عندي، وأراه صواباً يوافق القواعد الشرعية، وتقوم عليه الأدلة الشرعية؛ وفيه الجمع بين المصلحتين وتحقيقهما معاً، مصلحة عدم تعطيل الجمعة والجماعة وإقامتها بأقل عدد! الإمام والمؤذن ومن يعينهما متباعدين التباعد المناسب للوقاية غير متصافحين مع توفر الفحص لهما دورياً، ومصلحة درء مفسدة المرض عن الناس بإباحة لزوم البيوت وعدم الخروج للجماعة؛ فإن الجماعة تسقط لأي خوف ولو خوف غريم، أو من عدو مظنون، أو خوف تلف مال مما هو دون النفس! ، بل وتبشيرهم بأن الله جل وعلا يكتب أجر الجماعة لمن كان منهم ملازما لصلاة الجماعة قبل العذر. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)[9] ، واختلاف أهل العلم في النوازل سائغ وغير معيب ، ويرى الشاهد مالا يرى السامع، وهذا ما أراه حقاً فإن كان صواباً فمن فضل الله وتوفيقه، وإن كان خطأ فمني ومن

[9] أخرجه البخاري برقم : (2996)

الشيطان، ومن الله جل وعلا أرجو السماح والغفران، ومن حق من ظهر له الخطأ في هذا القول من أهل العلم التبيين والتسديد، وله من الله الأجر والثواب، ومن ترجح لديه بعد الاجتهاد قولٌ فعمل به فلا تثريب عليه إن شاء الله، والله تعالى وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

**الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله عمر(ابن بارك الله)**

**يوم الأحد ٢٦/شعبان/1441هـ**